

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103057-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA CELIA RIBEIRO LOUREIRO

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA PELA UNIÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO ENTE FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5103057-37.2024.4.02.5101

510015028688 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103057-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARIA CELIA RIBEIRO LOUREIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União contra decisão que determinou expedição de Requisição de Pequeno Valor nos autos do cumprimento de sentença nº 5012518-27.2021.4.02.5102.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

*" Conforme petição do EVENTO 399 da UNIÃO FEDERAL, este Juízo consultou o link nela fornecido para obter informações acerca das medidas tomadas no âmbito do Ministério da Saúde para cumprimento efetivo do julgado, com o fornecimento dos medicamentos EXELON PATCH® 15, 13,3MG/24HS (Rivastigmina adesivo transdérmico) e MEMANTINA 10mg; contudo, não houve qualquer tramitação do processo administrativo respectivo naquele órgão desde 01/11/2024 e, por consequência, qualquer providência **pertinente às determinações contidas na sentença do EVENTO 145.***

Além disso, a parte autora informa no EVENTO 413 a indisponibilidade dos medicamentos em apreço no estoque no CEAf do Rio de Janeiro.

Assim, deve ser expedida RPV para aquisição dos medicamentos.

*Contudo, intime-se com **urgência** a parte autora para dar cumprimento ao despacho do EVENTO 390, juntando aos autos laudo e prescrição médicas atualizados, bem como 3 (três) orçamentos a serem obtidos em 3 (três) estabelecimentos distintos dos fármacos objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias."*

A petição referida na decisão recorrida informa e comprova ao juízo de origem que os fármacos não vinham sendo fornecidos, em descumprimento à sentença proferida no **Evento 145**.

É o breve relatório.

VOTO

Em sede de Juizado Especial Federal, a Medida de Urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro - Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

No caso, a **União se volta contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença** que determinou simples expedição de Requisição de Pequeno Valor, considerando a indisponibilidade dos medicamentos cujo fornecimento foi determinado em sentença.

Já tendo o Juízo de origem apreciado o mérito da causa em sentença já transitada em julgado, vê-se que a decisão impugnada neste recurso não foi proferida em sede de tutela provisória.

Nesse contexto, inadequada a via eleita pelo ente público federal para a impugnação da ordem de sequestro de ativos financeiros.

Pelo exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem.

5103057-37.2024.4.02.5101

510015028687 .V2